

ที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชำระเงินตามจำนวนข้างต้น พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้กระบวนการสอบราคาซื้อหินใหญ่ของผู้ฟ้องคดีจะมีนาย ร. เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็นผู้ชนะการสอบราคาซื้อก็ตาม แต่เมื่อนาย ร. ไม่ยอมเข้าทำสัญญากับผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงดำเนินการตามข้อ ๔๒ วรรคสอง^{๑๐} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำลำดับที่ ๒ เข้ามาทำสัญญา และจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นใบเสนอราคาต่อผู้ฟ้องคดีนั้น ใบเสนอราคาดังกล่าวถือเป็นคำเสนอในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะทำค่านองกลับไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่เปิดซองใบเสนอราคา โดยจะมีผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความผูกพันตามที่ได้ให้คำเสนอไว้ภายในกำหนดยื่นราคาดังกล่าว และต้องเข้ามาทำสัญญาเพื่อซื้อขายหินใหญ่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคา ๙๙,๕๐๐ บาท ตามที่เสนอราคาไว้ หากมีกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยหรือไม่ยอมปฏิบัติตามคำเสนอที่ได้ให้ไว้ต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องมีความรับผิดชอบในความเสี่ยงอันเกิดจากส่วนต่างของราคาที่ผู้ฟ้องคดีต้องซื้อหินใหญ่กับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงขึ้น โดยความรับผิดชอบในกรณีนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในรายชื่อของผู้ที่ชนะการประกาศสอบราคาหรือผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเพียงรายเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนว่า การดำเนินการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้ามาทำข้อผูกพันตามสัญญาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งประมวล

^{๑๐} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ ดังนี้

๑. ลง

๒. ลง

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กำหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

๓. ลง

๔. ลง



กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง^{๑๑} และมาตรา ๓๖๑ วรรคหนึ่ง^{๑๒} แล้ว เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้เข้ามาทำข้อผูกพันในการจัดซื้อ หินใหญ่ในครั้งนี้ กรณีจึงถือได้ว่าคำเสนอของผู้ฟ้องคดียังมิได้ไปถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็น ผู้ที่ได้ให้คำเสนอไว้ คำเสนอดังกล่าวจึงยังไม่มีผลในทางกฎหมายหรือมีผลผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าทำสัญญาซื้อขาย หินใหญ่กับผู้ฟ้องคดี และไม่มีผลผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากส่วนต่าง ของราคาจากผู้ฟ้องคดีต้องซื้อหินใหญ่กับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงขึ้น และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาความรับผิดชอบ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๐๒/๒๕๖๐)

๖. หลักประกันของ

๖.๑ กรณียึดหลักประกันของเนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทน มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ได้เผื่อเวลาเพื่อให้ไปถึงสถานที่เสนอราคา ก่อนกำหนดเวลาลงทะเบียน โดยเดินทางไปถึงสถานที่เสนอราคาก่อนครบกำหนดเวลา ลงทะเบียนเพียง ๑๐ นาที เท่านั้น เป็นเหตุให้ไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน ได้ครบถ้วนทันกำหนดระยะเวลาการลงทะเบียน แม้ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะอ้างว่า เป็นเพราะตนมีอาการท้องเสียจากภาวะอาหารเป็นพิษ ต้องเข้าห้องสุขาระหว่าง กรอกแบบฟอร์ม โดยมีหลักฐานเป็นสำเนาใบรับรองแพทย์และสำเนารายงานประจำวัน เกี่ยวกับหลักฐานของสถานีดำรงจก็ตาม แต่เมื่อการลงทะเบียนเพื่อเสนอราคาเป็นงาน ที่สำคัญ และผู้มีสิทธิเสนอราคาย่อมตระหนักรู้อยู่แล้วว่าหากไม่ได้ลงทะเบียนภายใน กำหนดเวลา จะถูกยึดหลักประกันของ จึงควรเผื่อเวลาเพื่อให้ไปถึงสถานที่เสนอราคา

^{๑๑-๑๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๖๙ การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่มีการแสดงเจตนา นั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา แต่ถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา นั้นก่อนหรือพร้อมกันกับการแสดงเจตนา นั้นไปถึง ผู้รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนา นั้นตกเป็นอันไร้ผล

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๖๑ อันสัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางนั้น ย่อมเกิดเป็นสัญญาขึ้นแต่เวลาเมื่อคำบอกกล่าว สอนไปถึงผู้เสนอ

ฯลฯ

ฯลฯ



ก่อนกำหนดเวลาลงทะเบียนเพื่อจะได้มีเวลากรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ครบถ้วน จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาได้ มิได้เป็นผลโดยตรงมาจากอาการท้องเสียเพราะอาหารเป็นพิษ หากแต่เป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของผู้มีสิทธิเสนอราคาเองที่ไม่เผื่อเวลาเพื่อให้ไปถึงสถานที่เสนอราคาเสียแต่เนิ่น ๆ ประกอบกับหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาได้ไม่เกิน ๓ คน เพื่อป้องกันปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แทนคนใดคนหนึ่ง การที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่แต่งตั้งผู้แทนให้มากกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนตามข้อกำหนดดังกล่าว จึงเป็นความบกพร่องของผู้มีสิทธิเสนอราคาเองที่ไม่รักษาสติปัญญาของตน จึงไม่อาจถือได้ว่าการที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์อื่นใดอันผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาจึงมีสิทธิรับหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

กองทัพอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยฐานทัพอากาศสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมทำอาคารชุด ๓๒ ครอบครัวย จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเสนอราคาดังกล่าวพร้อมวางหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซอง) ของธนาคาร จำนวนเงิน ๒๑๒,๐๐๐ บาท และลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น และประธานคณะกรรมการประกวดราคาได้มีหนังสือแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (แบบ บก. ๐๐๕) ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันเสนอราคา มีผู้มีสิทธิเสนอราคามาลงทะเบียนภายในกำหนดเวลา (๑๐.๓๐ นาฬิกา) จำนวน ๑๕ ราย โดยผู้ฟ้องคดีเพียงรายเดียวที่มาไม่ทันซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้แทนของผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปถึงสถานที่เสนอราคาและรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนแล้ว แต่ขณะกรอกเอกสารลงทะเบียนได้ฝากแบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา (แบบ บก. ๐๐๖) ที่กรอกเพียงชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาโดยไม่ได้ลงลายมือชื่อตลอดจนรายละเอียดอื่นไว้กับผู้เสนอการรายอื่น เนื่องจากผู้แทนของผู้ฟ้องคดีต้องไปเข้าห้องสุขาเพราะมีอาการปวดท้องท้องเสียสืบเนื่องจากอาการอาหารเป็นพิษ และเมื่อกลับออกมาจากห้องสุขาเพื่อจะลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ลงทะเบียน เนื่องจากพ้นกำหนด



การลงทะเบียนไปประมาณ ๑-๒ นาที ต่อมา ประธานคณะกรรมการประกวดราคาได้มีประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงเหตุที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไปไม่ทันกำหนดเวลาลงทะเบียนต่อประธานคณะกรรมการประกวดราคา โดยขอให้ยกเว้นการยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดี พร้อมกับยื่นสำเนาใบรับรองแพทย์และสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับหลักฐานของสถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งยึดหลักประกันซองดังกล่าวถึงผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ แต่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เห็นว่าเหตุที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามกฎหมายที่จะคืนหลักประกันซองได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันคืนเงินที่ยึดพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หากข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ขณะที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้บางส่วน เกิดอาการท้องเสียเนื่องจากอาหารเป็นพิษต้องไปเข้าห้องน้ำ กรณีที่พอจะถือได้ว่าอาการท้องเสียจากอาหารเป็นพิษดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยตามนัยมาตรา ๘^๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามหนังสือขอความอนุเคราะห์งดหรือลดหลักประกันซอง และหนังสืออุทธรณ์คำสั่งยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ในวันเสนอราคาผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเดินทางไปถึงสถานที่เสนอราคาเมื่อเวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา ก่อนครบกำหนดการลงทะเบียนเพียง ๑๐ นาที เท่านั้น ทั้งที่การลงทะเบียนเพื่อเสนอราคาเป็นงานที่สำคัญ และผู้แทนของผู้ฟ้องคดีย่อมตระหนักรู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่ได้ลงทะเบียนภายในกำหนดเวลา จะถูกยึดหลักประกันซองซึ่งมีมูลค่าสูงถึง ๒๑๒,๐๐๐ บาท ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีจึงควรเผื่อเวลาเพื่อให้ไปถึงสถานที่เสนอราคาก่อนกำหนดเวลาลงทะเบียน เพื่อจะได้มีเวลากรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ครบถ้วน จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาได้ มิได้เป็นผลโดยตรงมาจากการที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีท้องเสียเพราะอาหารเป็นพิษอันอาจจะถือเป็นเหตุสุดวิสัยได้ หากแต่เป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเองที่ไม่เผื่อเวลาเพื่อให้ไปถึงสถานที่เสนอราคาเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อจะได้มีเวลากรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ครบถ้วน ประกอบกับข้อกำหนดของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ

^๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘ คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น



ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้กำหนดหน้าที่ของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้สามารถส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาได้ไม่เกิน ๓ คน การที่ผู้ฟ้องคดีแต่งตั้งตัวแทนในการเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพียงรายเดียวโดยไม่แต่งตั้งผู้แทนให้มากกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้สิทธิไว้เพื่อป้องกันปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แทนคนใดคนหนึ่งของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายบกพร่องที่ไม่รักษาสีทธิประโยชน์ของตน เมื่อกรณีเป็นเช่นนี้ จึงไม่อาจถือได้ว่าการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์อื่นใดอันผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิที่จะรับหนังสือคำประกันของธนาคารจำนวนเงิน ๒๑๒,๐๐๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้เป็นหลักประกันของเสนอราคาได้ และโดยที่การยึดหลักประกันของถือเป็นค่าเสียหายที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ที่จะได้รับการแข่งขันกันเสนอพัสดุที่ดีที่สุดในราคาที่ต่ำที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ ทั้งยังเป็นมาตรการป้องกันมิให้มีการสมยอมกันในการเสนอราคา เมื่อการที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าร่วมประกวดราคาในครั้งนี้ได้ มิได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย การไม่สามารถเข้าร่วมประกวดราคาดังกล่าวจึงถือเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดี เมื่อได้พิจารณาถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุให้ศาลพิจารณาลดเบี้ยปรับลงแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิยึดหนังสือคำประกันของธนาคาร จำนวนเงิน ๒๑๒,๐๐๐ บาท ไว้ทั้งหมด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๓/๒๕๖๐)

การที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่ทันกำหนดเวลาโดยอ้างว่าในวันเสนอดังกล่าวการจราจรติดขัด เนื่องจากเป็นวันทำงานวันแรกหลังจากหยุดราชการหลายวันหลังเทศกาลปีใหม่ ประกอบกับมีอุบัติเหตุระหว่างเส้นทาง และตำรวจปิดกั้นเส้นทางจราจรบางจุด อันถือเป็นเหตุการณ์พิเศษที่ไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้นั้น กรณีดังกล่าววิญญูชนเช่นผู้มีสิทธิเสนอราคาย่อมรู้หรือควรได้รู้อยู่แล้วว่า ประชาชนที่เดินทางไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ตามจังหวัดต่าง ๆ ต่างก็เดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันข้างต้น การเดินทางไปยังสถานที่เสนอราคาในเช้าวันดังกล่าวย่อมต้องใช้เวลามากกว่าวันอื่น ๆ อีกทั้ง ผู้มีสิทธิเสนอราคาย่อมคาดการณ์ได้ว่ายังมีรถยนต์บนถนนจำนวนมากอุบัติเหตุก็ย่อมเกิดขึ้นได้มากยิ่งขึ้น การที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาเดินทางไปลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่ทันกำหนดเวลา จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์อื่นใดอันผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๘ แห่งประมวล



กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากแต่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้มีสิทธิเสนอราคาเองที่ไม่เตรียมการเกี่ยวกับสภาพการจราจรและวางแผนการเดินทางให้รัดกุมดังเช่นวิญญูชนพึงกระทำ หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการเสนอราคาจึงมีสิทธิยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องสำนักงานหอพักฝึกรบ ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารประกวดราคาดังกล่าวพร้อมหลักประกันซองเป็นเช็คของธนาคาร จำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาพร้อมกับแจ้งวัน เวลา และสถานที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาดังกล่าวปรากฏว่าเมื่อถึงวันเสนอราคา ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเดินทางไปถึงสถานที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เหตุที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเข้าสู่การเสนอราคาได้ทันเป็นเพราะในวันดังกล่าวเป็นวันทำงานวันแรกหลังจากวันหยุดหลายวัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่หลายคนเดินทางกลับจากต่างจังหวัดทำให้การจราจรติดขัดมาก ประกอบกับมีอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง อีกทั้งตำรวจยังได้ปิดกั้นการจราจรบางจุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลสำคัญ แต่ประธานกรรมการประกวดราคาพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา และประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา พร้อมกับยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๒๔๗,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งยึดหลักประกันซองดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเหตุที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไปไม่ทันกำหนดเวลาลงทะเบียนเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงยืนยันคำสั่งยึดหลักประกันซอง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยึดหลักประกันซอง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลักประกันซองที่พิพาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในประเด็นเกี่ยวกับเวลาที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเดินทางมาถึงสถานที่ลงทะเบียนนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าขณะนั้นนาฬิกาของผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑๐.๒๙ นาฬิกา ซึ่งอยู่ภายในกำหนดเวลาของผู้ถูกฟ้องคดี (๑๐.๓๐ นาฬิกา) ก็ตาม แต่กรณีก็เป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงลอย ๆ โดยปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุนให้เชื่อได้ว่าเป็นจริง และแม้ว่าเวลาตามนาฬิกาที่คณะกรรมการประกวดราคาใช้ในการดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการเสนอราคาจะมีเวลาไม่ตรงกับเวลาตามนาฬิกาของผู้แทนของผู้ฟ้องคดี แต่ก็ต้องถือเวลาตามนาฬิกาที่คณะกรรมการประกวดราคาใช้เป็นเกณฑ์ เนื่องจากเป็นเวลาที่ใช้กับผู้เสนอราคา



ทุกรายเหมือนกัน การที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีมาถึงสถานที่เสนอราคาเมื่อพ้นกำหนดเวลาลงทะเบียนไปแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และโดยที่มาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น ดังนั้น วิทยุชุมชนเช่นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีย่อมรู้หรือควรได้รู้อยู่แล้วว่า ประชาชนที่เดินทางไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ตามจังหวัดต่าง ๆ ต่างก็เดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันดังกล่าว เป็นเหตุให้มีรถยนต์จำนวนมากบนถนนสายต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเดินทางไปยังสถานที่เสนอราคาในช่วงเช้าย่อมต้องใช้เวลามากกว่าวันอื่น ๆ อีกทั้ง ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีย่อมคาดการณ์ได้ว่ายามีรถยนต์บนถนนสายต่าง ๆ จำนวนมาก ก็ยังจะมีอุบัติเหตุบนถนนมากขึ้น เวลาที่ใช้ในการเดินทางก็ยิ่งนานขึ้น การที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเดินทางไปลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่ทันกำหนดเวลา จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย หรือมีพฤติการณ์อื่นใดอันผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๘ ดังกล่าว หากแต่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเองที่ไม่เตรียมการเกี่ยวกับสภาพการจราจรบนถนนในกรุงเทพมหานครและวางแผนการเดินทางไปยังสถานที่เสนอราคาให้รัดกุมดังเช่นที่วิทยุชุมชนพึงกระทำ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินตามหลักประกันของให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และเมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาปรับลดและคืนหลักประกันของเป็นเงินจำนวน ๒๔๗,๕๐๐ บาท อันเป็นคุณต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว เมื่อได้พิจารณาถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่มีเหตุให้ศาลพิจารณาลดหลักประกันของให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง^{๑๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๔๗/๒๕๖๐)

โดยที่เหตุสุดวิสัยจะต้องเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเจตนาและนอกเหนือจากการคาดหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นเหตุที่บุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบไม่อาจป้องกันได้ แม้จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น ดังนั้น กรณีที่ผู้แทนของผู้มีสิทธิ

^{๑๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิจารณาถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป

ฯลฯ

ฯลฯ



เสนอราคาทำเอกสารประกอบการลงทะเบียนสูญหาย เป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาได้ ซึ่งไม่ใช่เป็นกรณีที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยทั่วไปหากได้ใช้ความระมัดระวังเช่นวิญญูชนทั่วไปในการถือครองเอกสารดังกล่าว ทั้งที่ผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคามีหน้าที่ในการดูแล ระมัดระวัง จัดเก็บ และตรวจสอบเอกสารข้างต้นก่อนการลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาว่ามีเอกสารอยู่ครบถ้วนหรือไม่ เพราะเป็นเอกสารสำคัญที่ทำให้ผู้มีสิทธิเสนอราคามีโอกาสในการเข้าแข่งขันเพื่อจะรับงานจากหน่วยงานทางปกครอง อันถือเป็นประโยชน์อันพึงมีพึงได้และเป็นงานธุรกิจของผู้มีสิทธิเสนอราคา ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคาอ้างว่าเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนดังกล่าวตกหล่นสูญหายโดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน จึงไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย หน่วยงานทางปกครองจึงมีสิทธิริบหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

กรมธุรกิจพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องหาปริมาณองค์ประกอบของก๊าซ NGV ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้มีหนังสือแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาให้ผู้ฟ้องคดีและบริษัทที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคมาเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยกำหนดเวลาลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา กำหนดเวลาทดสอบระบบเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๑ นาฬิกา และกำหนดเวลาเสนอราคาเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๑ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา และในหมายเหตุท้ายหนังสือแจ้งดังกล่าวระบุไว้ว่า จะต้องมาให้ทันการลงทะเบียน มิฉะนั้น จะถูกยึดหลักประกันของปรากฏว่าเมื่อถึงวันเสนอราคา บริษัท ย. (ผู้ฟ้องคดี) โดยนาย ส. ได้เข้ามาแสดงตนเพื่อขอลงทะเบียนในเวลาประมาณ ๑๐.๓๐ นาฬิกา แต่นาย ส. ไม่สามารถส่งเอกสารต่าง ๆ ตามที่กำหนดเพื่อประกอบการลงทะเบียนได้ จึงติดต่อให้นาย ร. กรรมการบริษัทของผู้ฟ้องคดีเดินทางมาเข้าร่วมเสนอราคา แต่นาย ร. เดินทางมาไม่ทันกำหนดเวลาลงทะเบียน คณะกรรมการประกวดราคาจึงประกาศให้ผู้ฟ้องคดีหมดสิทธิเป็นผู้เสนอราคาและจะต้องถูกยึดหลักประกันของ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่านาย ร. เดินทางมาถึงสถานที่เสนอราคาเกินกำหนดเวลาเพียงเล็กน้อย จึงมีหนังสืออุทธรณ์เพื่อขอคืนหลักประกันของโดยให้เหตุผลว่า เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการเข้าร่วมเสนอราคาในครั้งนี้ได้หล่นหายขณะเดินทาง ซึ่งได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทราบแล้ว โดยได้แนบสำเนาเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการเข้าร่วมเสนอการรวมทั้งสำเนารายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณา เพื่อยืนยันว่า



ผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาที่จะกระทำผิดกฎระเบียบของการประกวดราคา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า การทำเอกสารหล่นหายระหว่างทางไม่ใช่เหตุสุดวิสัย แต่เกิดจากความประมาทไม่ระมัดระวังของตัวแทนของผู้ฟ้องคดีที่ไม่มีการตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนให้ครบถ้วนเสียก่อน จึงได้พิจารณายึดหลักประกันของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกคำสั่งยึดหลักประกันของและคืนหลักประกันของให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่เหตุสุดวิสัยจะต้องเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนอกเหนือเจตนาและนอกเหนือจากการคาดหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้องและเป็นเหตุที่บุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบไม่อาจป้องกันได้ แม้จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น เมื่อข้อเท็จจริงจากการกล่าวอ้างของนาย ส. ปรากฏว่า ก่อนถึงกำหนดวันลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ๑ วัน นาย ส. ได้นำเอกสารที่พนักงานบัญชีของบริษัทได้จัดเตรียมไว้ในแฟ้มพลาสติกใส่ไปเก็บไว้ในรถยนต์ของตนบริเวณเบาะหลังด้านซ้ายมือคนขับใกล้ประตู โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าว เพราะมั่นใจว่ามีเอกสารครบถ้วนเนื่องจากได้ดำเนินการเช่นนั้นมาหลายครั้งแล้ว และในวันเสนอราคานาย ส. ได้นำรถยนต์คันเดียวกันไปส่งภรรยาและบุตรสาว ระหว่างการเดินทางได้แวะเติมน้ำมันและได้เปิดประตูหลังด้านซ้ายมือคนขับเพื่อหยิบกระเป๋าเอกสาร คาดว่าเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนที่อยู่ในแฟ้มพลาสติกใส่ตกหล่นจากรถ และเมื่อถึงที่ทำงานของภรรยาแล้วกลับมาเปิดประตูด้านซ้ายมือเพื่อหยิบของใช้ส่วนตัวของภรรยาและบุตรสาวที่วางไว้เบาะด้านหลัง อาจทำให้เอกสารในแฟ้มพลาสติกใส่ตกหล่นได้เช่นกัน จึงเห็นได้ว่า นาย ส. เองก็ยังไม่แน่ใจว่าเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาได้สูญหายไปเมื่อใดและสูญหายที่ใด ทั้งที่นาย ส. ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีและเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคามีหน้าที่ดูแล ระมัดระวัง จัดเก็บ และตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนก่อนการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาว่ามีเอกสารอยู่ครบถ้วนหรือไม่ จะอ้างว่าเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีตกหล่นสูญหายโดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนั้นมิได้ และการที่เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีสูญหายนั้น ไม่ใช่เป็นกรณีที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยทั่วไปหากนาย ส. ได้ใช้ความระมัดระวังเช่นวิญญูชนทั่วไปในการถือครองเอกสารดังกล่าว อีกทั้ง นาย ส. ก็ทราบดีอยู่แล้วว่า เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาดังกล่าว เป็นเอกสารที่มีความสำคัญและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสในการแข่งขันเพื่อจะรับงานจากผู้ถูกฟ้องคดี อันถือเป็นผลประโยชน์ที่พึงมีพึงได้และเป็นงานธุรกิจของผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ตามแบบแจ้ง



วัน เวลา และสถานที่เสนอราคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา (แบบ บก. ๐๐๕) ได้หมายเหตุไว้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาให้ทันเวลาการลงทะเบียน มิฉะนั้น จะถูกยึดหลักประกันซอง แต่นาย ส. ก็ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันเหตุใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นนั้น กรณีจึงถือว่านาย ส. ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแห่งพฤติการณ์ ดังนั้น การที่นาย ส. ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดี ทำเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาสูญหายระหว่างการเดินทางมาเสนอราคา ทำให้ไม่สามารถส่งเอกสารเพื่อประกอบการลงทะเบียนในวันเสนอราคาได้นั้น จึงไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคา ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องถูกยึดหลักประกันซองเป็นหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท และเมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีไม่มีเหตุให้ศาลพิจารณาลดหลักประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบจำนวนตามหลักประกันซองตามหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๓/๒๕๖๑)

๖.๒ กรณียึดหลักประกันซองเนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอราคา Log In แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือทำการเสนอราคาเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาที่กำหนด

กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาทำการเข้าระบบ (Log In) การประมวลของตลาดกลางแล้ว แต่ไม่สามารถเสนอราคาทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ รวมทั้งไม่สามารถส่งเอกสารเสนอราคาทางโทรสารได้ เพราะระบบโทรศัพท์ขัดข้อง แม้ความขัดข้องดังกล่าวจะเป็นปัจจัยภายนอกที่ผู้มีสิทธิเสนอราคากล่าวไม่อาจควบคุมได้ แต่กรณีอาจแก้ไขได้หากผู้มีสิทธิเสนอราคาวางแผนการทำงานให้รอบคอบโดยเตรียมแผนสำรองในการจัดส่งโทรสารให้แก่ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ พฤติการณ์ข้างต้น จึงถือเป็นเหตุขัดข้องส่วนตัวของผู้มีสิทธิเสนอราคา และฟังได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคากระทำผิดเงื่อนไขการประมวลหน่วยงานทางปกครองจึงมีสิทธิยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคากล่าวได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามีการสมยอมเสนอราคากันระหว่างผู้เข้าร่วมเสนอราคา ประกอบกับฟังได้ว่า การประมวลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีปัญหาและอุปสรรคดังที่เกิดขึ้นตามกรณีนี้จริง อีกทั้งปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานทางโทรศัพท์และทางอินเทอร์เน็ตล่าช้า เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความขัดข้องทางโทรศัพท์และทางอินเทอร์เน็ตดังกล่าวได้ เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้กรณีแล้ว



จึงเห็นสมควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้มีสิทธิเสนอราคาโดยให้ชำระเบี้ยปรับร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเบี้ยปรับที่รับไว้ทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาล ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมการประมูลจ้างดังกล่าวโดยได้นำหนังสือคำประกันของธนาคาร วงเงิน จำนวน ๒๓๔,๘๕๐ บาท เป็นหลักประกันซอง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคา จำนวน ๔ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าสู่ระบบประมูล (Log in) แล้ว แต่ไม่สามารถทำการส่งเอกสารเคาะราคาได้ เพราะระบบโทรศัพท์ขัดข้อง ทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถทำงานได้ รวมทั้งไม่สามารถส่งใบเสนอราคาทางโทรสารได้ตามที่บริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แนะนำ คณะกรรมการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีหนังสือรายงานนายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่าเห็นควรยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้เสนอราคาประมูลในเวลาที่กำหนดตามเอกสารการประมูล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งอนุมัติและมีหนังสือแจ้งการริบหลักประกันซองให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวพบว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าสู่ระบบประมูล (Log in) ภายใน ๑๕ นาทีแรก แต่ไม่สามารถเสนอราคาทางระบบอินเทอร์เน็ตได้เพราะโทรศัพท์ขัดข้อง แม้ต่อมาเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จะได้แจ้งให้ส่งเอกสารเคาะราคาทางโทรสาร แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถส่งเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากเหตุเดียวกัน อีกทั้ง ผลการตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าเป็นดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างหรือไม่ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้สอบถามไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานทางโทรศัพท์และทางอินเทอร์เน็ตล่าช้าผ่านระยะเวลาการเก็บข้อมูลของผู้ให้บริการจึงไม่อาจตรวจสอบการใช้งานทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตได้ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบและยืนยันการยึดหลักประกันซอง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือริบหลักประกันซองที่พิพาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า คดีนี้บริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ได้รายงานข้อเท็จจริงในขณะเกิดเหตุว่า ผู้ฟ้องคดีทำการเข้าระบบประมูล (Log in) แล้ว แต่เหตุที่ไม่สามารถเสนอราคาทางระบบอินเทอร์เน็ตได้เพราะระบบโทรศัพท์ขัดข้อง แม้เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จะได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งเอกสารเสนอราคาทางโทรสาร แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเหตุเดียวกัน ซึ่งเกิดจาก



ความขัดข้องของระบบอินเทอร์เน็ต อันเป็นปัจจัยภายนอกที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจควบคุมได้ แต่ศาลเห็นว่าผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขเหตุดังกล่าวได้หากวางแผนการทำงานให้รอบคอบ โดยเตรียมแผนสำรองในการจัดส่งโทรสารให้แก่บริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ ได้รับแจ้ง อันเป็นเหตุขัดข้องส่วนตัวของผู้ฟ้องคดี พฤติการณ์แห่งคดีจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดี ได้กระทำความผิดเงื่อนไขในประกาศประมูลจ้างที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิยึดหลักประกันของ ของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อกำหนดของประกาศประมูลจ้างดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม โดยที่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาทุจริตในการเข้าร่วมเสนอราคา ดังกล่าว และไม่มีการสมยอมกันระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล แต่เป็นเพราะความบกพร่องของ ผู้ฟ้องคดีที่ไม่ได้จัดหาสถานที่สำรองในการส่งโทรสารในกรณีไม่สามารถส่งโทรสารจากเครื่องของ ตนเองได้ เพื่อส่งแบบฟอร์มการเสนอราคากรณีขาดการเชื่อมต่อกับระบบและยืนยันราคาสุดท้าย กรณีระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดให้มีการประมูลจ้างโดยมีบริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ดำเนินการประมูล อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ส่วนผู้ฟ้องคดีและผู้เสนอราคารายอื่นต่างมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด จึงมีข้อผิดพลาดและบกพร่องของปัจจัยภายนอกที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง รวมทั้ง บริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถควบคุมการประมูลดังกล่าวได้ ซึ่งหาก ได้มีการดำเนินการให้มีการเสนอราคาได้ดังที่ ข้อ ๑๐ (๑)^{๑๔} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อ ๑๔.๔ ของแนวทาง การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ได้กำหนดให้ดำเนินการประมูล ณ สถานที่เดียวกัน โดยมีการทดสอบระบบ และความพร้อมในการใช้งานก่อนการประมูลจริง ย่อมไม่อาจเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคได้

^{๑๔} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๑๐ การเสนอราคา

เมื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นตามข้อ ๙ และได้รับแจ้งวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาจากอธิบดีกรมบัญชีกลางแล้ว ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุด้วยวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ เพื่อดำเนินการเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(๑) ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายส่งผู้แทนไม่เกินรายละสามคนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาก่อนเวลาเริ่มการเสนอราคา โดยให้แจ้งชื่อตามแบบที่ กวพ.อ. กำหนดในวันเสนอราคา และให้เข้าประจำในสถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว้ โดยแยกจากผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการประกวดราคามอบหมายอีกหนึ่งคนเข้าประจำ ห้ามมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีใด เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาแล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนมิได้ แต่อาจขออนุญาตผู้แทนบางคนออกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งได้ หากผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดไม่ส่งผู้แทนมาตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนด ให้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา แล้วแจ้งผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เหลืออยู่ทุกราย เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา แต่ถ้ามีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา ให้ทำความเข้าใจในข้อ ๙ (๔) มาใช้โดยอนุโลม



อันแสดงให้เห็นว่าการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์มีปัญหาและอุปสรรคดังที่เกิดขึ้นจริง จึงมีการแก้ไขระเบียบดังกล่าวในภายหลัง อีกทั้งการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานทางโทรศัพท์และทางอินเทอร์เน็ตที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สอบถามไปยังผู้ให้บริการนั้น เป็นไปอย่างล่าช้า ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ อันเป็นความล่าช้าและความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเองที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระบบขัดข้องทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง เมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของคู่กรณีแล้ว จึงเห็นสมควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระเบี้ยปรับร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเบี้ยปรับที่รับไว้ทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๑๗,๔๒๕ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยึดเงินตามหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันของ) ของธนาคารไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๒๓๔,๘๕๐ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวน ๑๑๗,๔๒๕ บาท มาชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันเดียวกัน พินึกษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารเป็นเงินจำนวน ๒๓๔,๘๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวน ๑๑๗,๔๒๕ บาท มาชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๒/๒๕๖๐)

แม้กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาทำการ Log in เข้าสู่ระบบ แต่ไม่มีการเสนอราคาโดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุบกพร่องเกี่ยวกับระบบหรือเครื่องมือที่จัดเตรียมไว้สำหรับการดำเนินการประกวดราคา จะถือเป็นกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวผิดเงื่อนไขตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อันมีผลทำให้หน่วยงานทางปกครองมีสิทธิยึดหลักประกันของได้โดยชอบก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของหน่วยงานทางปกครองทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้วเห็นได้ว่า หน่วยงานทางปกครองยังสามารถจัดหาและคัดเลือกคู่สัญญาจนดำเนินการต่อไปได้ โดยไม่เกิดผลกระทบเสียหายอย่างร้ายแรงในเชิงทรัพย์สินแก่การประกวดราคา ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๒๔๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยกำหนดอัตราการยึดหลักประกันของจากร้อยละ ๕ ของวงเงินที่จัดหา เป็นร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อื่นใดเป็นการเฉพาะที่สนับสนุนให้มีการยึดหลักประกันในอัตราอย่างอื่น การที่หน่วยงานทางปกครอง



**ยึดหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาในอัตราร้อยละ ๕ ของราคากลาง จึงเป็น
เบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน ต้องคืนหลักประกันของที่รับไว้เกินให้แก่ผู้มีสิทธิเสนอราคา**

สรุปข้อเท็จจริง

กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโครงการระบบส่งน้ำฝายน้ำตกหินเขียว (กปร.) ตำบลรับร่อ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ยื่นซองและผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา จำนวน ๔๑ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้นำแคชเชียร์เช็คของธนาคารจำนวนเงิน ๗๖๖,๔๗๒ บาท ให้ไว้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๒๘ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง ๒ สำนักชลประทานที่ ๑๔ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดราคา และต่อมาได้มีการลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้รับบริการ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ฟ้องคดี ผู้มีสิทธิเสนอราคา ต่อมา เมื่อถึงวันเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นาย ว. เป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีในการเข้าเสนอราคา ดังกล่าว โดยนาย ว. ได้ลงทะเบียนและได้รับรหัสผ่าน (Password) แล้ว แต่เมื่อถึงเวลาเสนอราคาปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการ Log in เข้าสู่ระบบ แต่ไม่เสนอราคา ส่วนผู้ร่วมประมูลอื่นอีก ๔๐ ราย ทำการ Log in และทำการเสนอราคา คณะกรรมการประกวดราคาจึงมีหนังสือแจ้งการผิดเงื่อนไขประกวดราคาให้ผู้ฟ้องคดีทราบและยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาผ่านผู้จัดการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ว่า ได้ทำการ Log in เข้าสู่ระบบ และได้เสนอราคาแล้ว แต่เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา จึงได้เรียกเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้ามาแก้ไข จนกระทั่งหมดเวลาก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าราคาที่เสนอไปนั้นจะเข้าสู่ระบบหรือไม่ ซึ่งบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือชี้แจงต่อประธานกรรมการประกวดราคาว่า หากได้มีการเสนอราคาแล้ว ราคาจะเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้น คณะกรรมการประกวดราคาได้แจ้งผลการเสนอราคาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ และแจ้งการผิดเงื่อนไขการประกวดราคาให้ผู้ฟ้องคดีทราบรวมทั้งยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อประธานคณะกรรมการประกวดราคา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยืนยันการยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยึดหลักประกันของของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนหลักประกันของพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ Log in เข้าสู่ระบบ แต่ไม่ได้มีการเสนอราคาโดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุบกพร่องเกี่ยวกับระบบหรือเครื่องมือที่จัดเตรียมไว้สำหรับการดำเนินการประกวดราคาแต่อย่างใด กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง โดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีได้โดยชอบ

อย่างไรก็ตาม หลักประกันซองนั้นมิได้ลักษณะเป็นความเสียหายที่กำหนดเอาไว้เป็นการล่วงหน้า กรณีจึงเป็นเบี่ยงปรับที่ศาลอาจมีดุลยพินิจที่จะลดลงก็ได้ ถ้าศาลเห็นว่า เบี่ยงปรับนั้นสูงเกินส่วน ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้ว เห็นได้ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำบริการสาธารณะด้านการชลประทาน และดำเนินการประกวดราคาครั้งนี้ก็เพื่อจัดทำบริการสาธารณะให้เป็นไปตามหน้าที่รับผิดชอบในโครงการระบบส่งน้ำฝายน้ำตกหินเขียว (กปร.) จึงต้องไม่ให้มีข้อผิดพลาดเสียหายอันอาจกระทบต่อระบบการส่งน้ำได้ อย่างไรก็ดี กรณีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถจัดหาและคัดเลือกคู่สัญญาจนดำเนินโครงการต่อไปได้ เนื่องจากมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวที่ไม่ได้เสนอราคาจากผู้เข้าร่วมเสนอราคาทั้งหมด ๔๑ ราย การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เสนอราคาจึงไม่ถึงขนาดที่จะทำให้เกิดผลกระทบเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การดำเนินการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังสามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ต่อไป รวมทั้งไม่มีความเสียหายใด ๆ ในเชิงทรัพย์สินเกิดขึ้น เบี่ยงปรับที่รับไว้จึงสูงเกินส่วน และเมื่อพิจารณาว่า การยึดหลักประกันด้วยเหตุในลักษณะเดียวกันนี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไว้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๒๔๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๓.๓ โดยกำหนดอัตราการยึดหลักประกันซองจากร้อยละ ๕ ของวงเงินที่จัดหา เป็นร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา กรณีที่ผู้เสนอราคากระทำผิดเงื่อนไขโดยมีผู้มีสิทธิเสนอราคา Log in แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา อันเป็นแนวทางเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณายึดหลักประกัน เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อื่นใดเป็นการเฉพาะที่สนับสนุนให้มีการยึดหลักประกันในอัตราอย่างอื่น เมื่อในคดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อื่นใดเป็นการเฉพาะที่สนับสนุนให้มีการยึดหลักประกันในอัตราอย่างอื่น จึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของราคากลาง ๑๕,๓๒๙,๔๒๕ บาท เป็นเงิน ๓๘๓,๒๓๖ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓๘๓,๒๓๖ บาท พิพากษา



ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินหลักประกันของให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๓๘๓,๒๓๖ บาท โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๑/๒๕๖๑)

๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๐

คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)

๑.๑ สัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๓.๑ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การตรวจรับมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

ในการดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รับจ้างก่อสร้างถนนโดยมีความหนาไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง ซึ่งแม้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับมอบงานและบอกเลิกสัญญาจ้างได้ตามข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมิได้ดำเนินการดังกล่าว กลับมีข้อตกลงด้วยวาจาจากผู้รับจ้างโดยยินยอมให้ผู้รับจ้างเทคอนกรีตเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่นอกสัญญาจ้างเพื่อชดเชยการก่อสร้างถนนที่ผู้รับจ้างดำเนินการไม่ถูกต้องตามสัญญา กรณีเป็นการแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมิได้ปฏิเสธการรับมอบงานตามสัญญาจากผู้รับจ้าง ประกอบกับได้มีการเปิดถนนที่ทำการก่อสร้างให้ประชาชนสัญจรไปมาหลังจากที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน อันรับฟังได้ว่า



หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างยินยอมรับมอบงานจากผู้รับจ้างไว้แล้วโดยปริยาย
หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าจ้างงานที่ทำไปแล้วให้แก่
ผู้รับจ้างตามมาตรา ๖๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในวงเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท ปรากฏว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องคดี
เริ่มก่อสร้างถนนไปบางส่วน ช่างควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจพบว่า ถนนที่ก่อสร้าง
มีความหนาเพียง ๐.๐๘-๐.๑๑ เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดในสัญญาจ้าง
ช่างควบคุมงานจึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดพักงานเฉพาะส่วนที่ก่อสร้างไม่ถูกต้องไว้ก่อน แต่ผู้ฟ้องคดี
ไม่ได้หยุดพักงานตามคำสั่ง ทั้งยังได้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จและส่งมอบงานเพื่อขอเบิก
เงินค่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงานให้ถูกต้อง ต่อมา ผู้ฟ้องคดี
และผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีตกลงร่วมกันด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีทำการเทคอนกรีตเพิ่มเติม
ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช้งานตามสัญญาจ้างอีก ๑๐ เมตร แต่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามที่ตกลงกันไว้
เพียง ๘.๖๐ เมตร และมีความหนา ๐.๐๘-๐.๐๙ เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ผู้ถูกฟ้องคดี
จึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานตามสัญญาอีกครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการ พร้อมกับมีหนังสือ
ร้องเรียนต่อนายอำเภอหนองฮี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา
นายอำเภอหนองฮีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี
ก่อสร้างถนนไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงาน
ให้ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเอกสารสอราคาจ้างที่ผู้ฟ้องคดีซื้อจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้มี
แบบแปลนการก่อสร้างแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้หักทวงและมีได้มอบ
แบบแปลนเพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำการก่อสร้างไปตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง
ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนไม่เป็นไปตามแบบแปลน ก็ควรมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการก่อสร้าง มิใช่ปล่อยให้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดี
ยังให้ประชาชนใช้ถนนที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเป็นทางสัญจรแล้ว ย่อมแสดงให้เห็นว่าการก่อสร้างถนน
ของผู้ฟ้องคดีมีมาตรฐานและถูกต้องตามแบบแปลน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล
มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยมีความหนาของถนนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง และโดยที่สัญญาจ้างนี้มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา ๕๘๗^๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับมอบงานจากผู้ฟ้องคดี และใช้สิทธิให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดในสัญญาได้ และหากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมแก้ไขผู้ถูกฟ้องคดียังมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาและจ้างบุคคลภายนอกมาเป็นผู้รับจ้างใหม่เข้าทำงานของผู้ฟ้องคดีให้ลุล่วงแล้วเสร็จตามสัญญาได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากการนั้นตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง และมาตรา ๕๙๔^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับมีข้อตกลงด้วยวาจากับผู้ฟ้องคดี โดยยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีเทคอนกรีตเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่นอกสัญญาจ้างเพื่อชดเชยการก่อสร้างถนนที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการไม่ถูกต้องตามสัญญากรณียอมแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ปฏิเสธการรับมอบงานตามสัญญาจากผู้ฟ้องคดี ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดียังได้เปิดถนนดังกล่าวให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานตามสัญญา จึงต้องรับฟังว่าผู้ถูกฟ้องคดียินยอมรับมอบงานจากผู้ฟ้องคดีไว้แล้วโดยปริยาย ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าจ้างงานที่ทำไปแล้วให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๐๒ วรรคหนึ่ง^๓ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงานจ้างที่มีการเทพื้นถนนหน้าประมาณ ๐.๐๘-๐.๑๑ เมตร ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นายอำเภอหนองฮีแต่งตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการดังกล่าววัดความหนาของถนนด้วยการขุดเจาะในพื้นที่จริงจำนวน ๔ จุด ได้ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐๑๒๕ เมตร ขณะที่ความหนาของถนนตามแบบในสัญญาเท่ากับ ๐.๑๕ เมตร และเมื่อพิจารณาบัญชีรายการวัสดุ/ใบแจ้งปริมาณ ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าว มีรายการวัสดุและปริมาณงาน

^{๑-๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๘๗ อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงรับจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น

มาตรา ๕๙๔ ถ้าในระหว่างเวลาที่ทำการอยู่นั้นเป็นวิสัยจะคาดหมายล่วงหน้าได้แน่นอนว่า การที่ทำนั้นจะสำเร็จอย่างบกพร่องหรือจะเป็นไปในทางอันฝ่าฝืนข้อสัญญาเพราะความผิดของผู้รับจ้างไซ้ ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้คืนดี หรือทำการให้เป็นไปตามสัญญาภายในเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดไว้ในคำบอกกล่าวนั้นก็ได้ ถ้าและคลาดกำหนดนั้นไป ท่านว่าผู้ว่าจ้างชอบที่จะเอาการนั้นไปบุคคลภายนอกซ่อมแซมหรือทำต่อไปได้ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสียความเสียหายและออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

มาตรา ๖๐๒ อันสินจ้างนั้นพึงใช้ให้เมื่อรับมอบการที่ทำ

ถ้าการที่ทำนั้นมีกำหนดว่าจะส่งรับกันเป็นส่วน ๆ และได้ระบุจำนวนสินจ้างไว้เป็นส่วน ๆ ไซ้ ท่านว่าพึงใช้สินจ้างเพื่อการแต่ละส่วนในเวลารับเอาส่วนนั้น

